

1500299-90.2018.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... Carlos admitiu envolvimento no tráfico de entorpecentes assim que confrontado. Indicou, ainda, o local onde os policiais encontraram uma enorme quantidade de cocaína, destinada à venda naquele mesmo ponto de tráfico.

Os policiais civis apresentaram uma versão convincente e que não destoa das informações prestadas por Luis Carlos, quando ouvido na Delegacia de Polícia.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1500299-90.2018.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500299-90.2018.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS CARLOS MARTINHO

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. LUIS CARLOS MARTINHO, qualificado à fl. 10, está sendo processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em 18 de julho de 2.018, por volta das 17h30min, na Avenida Pacaembu, 1800, Chácara Santa Maria, Várzea Paulista, guardava, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 157 (cento e cinquenta e sete) porções individualizadas de cocaína em pó, 11 (onze) porções individualizadas de cocaína apresentadas na modalidade pedras de crack, e 02 (duas) porções individualizadas de Cannabis Sativa L, substâncias essas entorpecentes e que causam a dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Denúncia oferecida em 24 de julho de 2.018 (fls. 32/34) e recebida em 19 de setembro de 2.018 (fls. 82/83).

Devidamente citado, Luis Carlos apresentou a resposta à acusação (certidão de fl. 127 e fls. 131/138).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 143).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação. O réu não compareceu à audiência de instrução, debates e julgamento, razão pela teve

decretada a revelia (fls. 161/162 e 163/164).

A representante do Ministério Público requereu seja Luis Carlos condenado nos exatos termos da denúncia. Pleiteou seja decretada a prisão preventiva do réu (fls. 161/162).

O defensor requereu seja Luis Carlos absolvido (fls. 171/175).

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou cabalmente comprovada com o auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, com o laudo de constatação de fls. 16/17, que resultou positivo para as substâncias Cannabis Sativa L e cocaína, e com o laudo de exame químico toxicológico de fls. 53/54, igualmente positivo para as substâncias mencionadas.

A autoria é certa.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia em 18 de julho de 2018, Luis Carlos declarou que "Sempre trabalhei, mas não tenho estudo, fiquei desempregado; não consigo emprego; por isso comecei a vender drogas. Este foi meu primeiro dia; um razão, "De Menor", me entregou as drogas, vi o "barraco" que ele havia saído. Passei a vender os entorpecentes, quando fui abordado pelos policiais. Carregava o dinheiro conseguido com a traficância, sendo que os policiais encontraram as drogas que eu vendida, pois indiquei o local que as escondia. Por fim mostrei aos policiais onde era o "barraco" que vi "De Menor" saindo, antes de me entregar as drogas. Não sei dizer o nome nem onde "De Menor" pode ser encontrado. Fui bem tratado, nada tenho a reclamar. Não fui agredido, ameaçado nem discriminado pelos agentes" (fl. 09 - textual).

A versão apresentada por Luis Carlos não destoa da prova coligida.

Gustavo, policial civil, informou que "no dia dos fatos eu estava acompanhado de Eduardo. Nós permanecemos de campana no local indicado na denúncia por aproximadamente dez minutos. O local é conhecido ponto de venda de entorpecentes. Nós presenciamos Luis Carlos vendendo entorpecentes. O réu dirigiu-se a um imóvel. Esse imóvel tinha uma janela. O usuário deixou o local antes da abordagem. Nós abordamos Luis Carlos. Nós encontramos a quantia de R\$ 25,00 no bolso do réu. Luis Carlos admitiu envolvimento no tráfico de entorpecentes. Nós encontramos 11 porções de crack, 13 porções de cocaína e 2 porções de maconha na janela daquele imóvel. O réu disse que recebia o entorpecente de um indivíduo que identificou como pela alcunha "De Menor". Ele falou que recebia o entorpecente em um barraco. Nós fomos até esse barraco. O imóvel parecia abandonado. Nós encontramos sacos plásticos, aproximadamente 100 porções de cocaína em pó e um panfleto de divulgação de um baile funk nesse local. Todos os entorpecentes estavam embalados em porções individualizadas, prontos para a venda. Eu não conhecia Luis Carlos antes dos fatos."

Eduardo, policial civil, contou que "nós fomos até a Avenida Pacaembu no dia dos fatos. Tem uma "biqueira na Avenida Pacaembu, na altura do número 1800". Nós presenciamos o momento em que o réu vendeu entorpecentes a um indivíduo. Luis Carlos "pegou a sacolinha, tirou algo dessa sacola e entregou o invólucro ao usuário." Nós decidimos abordar o réu. Nós encontramos a quantia de R\$ 25,00 com Luis Carlos durante a revista pessoal. O réu admitiu envolvimento no tráfico de entorpecentes ao ser confrontado. Luis Carlos dirigiu-se a um imóvel nas proximidades antes de entregar o entorpecente ao usuário. Nós encontramos 11 porções de crack, 13 porções de cocaína e 2 porções de maconha na janela desse imóvel. Luis Carlos indicou o local onde estavam sendo armazenados entorpecentes. Nós encontramos 144 tubetes de cocaína e panfletos de divulgação o baile funk "Paulistinha do Mal" nesse local. Todos os entorpecentes estavam embalados para a venda e prontos para a comercialização. As 144 porções de cocaínas e os panfletos estavam dentro de uma cômoda. As drogas estavam em "um barrquinho bem velho". "Na cômoda só tinha isso". O réu explicou que eles utilizavam esse barraco para guardar toda a droga que "seria vendida no turno dele". Eu não conhecia Luis Carlos antes dos fatos".

Pois bem.

Os policiais civis relataram como se deu a abordagem do réu e a apreensão dos

entorpecentes e da quantia em dinheiro.

Os policiais civis viram Luis Carlos vendendo entorpecentes em local que em um conhecido ponto de venda em Várzea Paulista. O réu trazia consigo a quantia de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), que admitiu ser proveniente da venda das drogas. Luis Carlos admitiu envolvimento no tráfico de entorpecentes assim que confrontado. Indicou, ainda, o local onde os policiais encontraram uma enorme quantidade de cocaína, destinada à venda naquele mesmo ponto de tráfico.

Os policiais civis apresentaram uma versão convincente e que não destoa das informações prestadas por Luis Carlos, quando ouvido na Delegacia de Polícia.

A versão apresentada pelos policiais civis não é suspeita, pois eles não estão impedidos de prestar depoimento em Juízo e o fazem como qualquer testemunha.

Somente pode ser desconsiderada se contrariada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que não se verificou no caso sub judice.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

Isto posto e à míngua de elementos hábeis a descredenciar os depoimentos prestados pelos policiais civis, não há como desprestigiá-los.

Destarte, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação de Luis Carlos pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é de rigor.

Passo a dosar a pena de Luis Carlos.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal uma vez que a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não indicam uma necessidade de majoração da pena nesta primeira fase de fixação. A pena-base é calculada em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Deve ser considerada a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, visto que o agente era menor de 21 (vinte e um) anos quando dos fatos. Contudo, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de proceder à diminuição nessa segunda fase, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça a dispor que:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deve ser aplicada, pois o réu é primário e ostenta bons antecedentes. Deve ser considerado, no entanto, que Luis Carlos trazia consigo uma grande quantidade de entorpecentes diversos, isso para não mencionar que um destes tem um alto poder viciante (crack).

Há de ser considerado, ainda, que Luis Carlos estava vendendo aquelas drogas na via pública, durante a tarde, sem se preocupar com as crianças, os(as) adolescentes e os(as) trabalhadores(as) que têm de passar pela Avenida Pacaembu diariamente.

A pena é diminuída de 1/6 (um sexto), perfazendo 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

De consequência, é inaplicável o disposto no art. 44 do Código Penal, pois ausentes os requisitos legais.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 43, da Lei nº 11.343/06.

O regime de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, "b", do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR LUIS CARLOS MARTINHO, RG nº 56.486.310, CPF nº 316.524.788-92, filho de Adilson Martinho e de Mônica de Cássia de Paula, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Luis Carlos poderá apelar em liberdade. Entendo que não há razão para que seja decretada a prisão preventiva do réu, primário e portador de bons antecedentes, que conseguiu uma colocação no mercado de trabalho (fls. 176/179).

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. Recomende-se Luis Carlos na prisão.

Declaro o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida em poder de Luis Carlos, pois comprovadamente proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

A progressão para o regime semiaberto deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, a despeito do disposto no art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/12.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono de Luis Carlos.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA